

עין משפט
נר מצוה

לג:

פַּטוּר אבֿל אסור קא קשיא אַי חייב חטאת מבעיא. פרש"י תשובה גדולה חזרת להשיני דאפי' פטור אזל אסור קא קשיא לי כ"ש דחייב חטאת קא קשיא לי אזל לא קשיא כלל דהתם מיירי בקשין שאינן ראויין למאכל בהמה וקשה מאי מאריך בלשונו השתא פטור אזל אסור קא קשיא לי לשני ליה לאלתר התם מיירי בקשין וע"ק דמשמע דבקשין מתסר לרב יהודה ובסמוך מתיר רב יהודה אף להריח דלמר דמפשח ויהיז אלותא וכו' ואר"ת דגרסי' כגרסא דר"ם דגריס א"ל וה"פ דרב יהודה משיב לרב כהנא פשיטא דהזרייתא נשנית בטעות דהא הא דקאמר פטור אזל אסור קא קשיא לי דלדברה מותר לגמרי ואפי' לכתחלה א חייב חטאת מבעיא כ"ש דנשנית בטעות כיון דקתני חייב חטאת וא"ל רב כהנא לרב יהודה מניין לשנוי לך דהזרייתא מיירי בקשין שאין ראויין כלל למאכל בהמה ולכן זהו דלהריח פטור אזל אסור לחנוך זו שניו חייב חטאת אזל לדיך קשה דבקשין נמי קא אמרת דמותר להריח כדקאמר מפשח ויהיז אלותא וכו' ומ"מ רב יהודה לא הוה מודה ליה דרב יהודה ס"ל דלחנוך שניו פטור אזל אסור ולהריח מותר אפי' לכתחלה אף על גב דקשין הן להריח מותר:

בי הוינן בי רב יהודה הוה מפשח אן כו'. ומיירי להריח כדמסיק דסבד כרבנן דלמרו התם גבי לחנוך שניו פטור אזל אסור ולהריח מותר אפי' לכתחלה ולא גזרי שמה יקטוס וא"ת למה נמנעו כשחל יו"ט במ"ש מלהריח בשמים משום שמה יקטוס והא לא חיישינן כדמוכח הכא אליבא דרב יהודה דס"ל כרבנן וגם אין שייך לפרושי טעמא משום אש גיהנם שמתחיל לשרוף ולהסריח ולכן מצרכינן ככל מ"ש דעלמא וכשחל אפי' במ"ש אז אין האש מתחיל לשרוף ולהסריח ולכן לא מצרכינן דהא גם ציו"ט שזבת דא"כ גם צמוציא יו"ט אמאי לא מצרכינן אצמשים וגם אין לפרש דהא דמצרכינן אצמשים במ"ש משום נפש יתירה שאבד ומריח הצמשים ומישב דעמו עליו וכשחל במ"ש אז אינו מפסיד נפש יתירה דציו"ט אית ליה נשמה יתירה דא"כ צמוציא יו"ט אמאי לא מצרכינן אצמשים ואי ליכא הני טעמי א"כ מ"ט דמצרכינן אצמשים במ"ש וי"ל דלעולם טעמא דמצרכי' אצמשים במ"ש הו' משום נשמה יתירה ב ציו"ט ליכא נשמה יתירה א וא"ת אמאי לא מצרכין אצמשים כשחל יו"ט להיות במ"ש? כיון דיש לו מאכלים חשובים וטובים ד מישב דעמו ממילא בלא ריח צמשים ה: **ב**י תניא החיא במוסתקי.

מוזפפת ורעועה פירש רש"י דלא חיישינן לתקון כלי דהואיל ורעועה הרבה יחוס עליה דשמא יקלקל החצית ועושה נקב לכל הפחות שיוכל וה"ר יצחק פירש במסכת ערוצין (דף לד: ושם בד"ה ואמאי) דכיון שהם מדבוקים בזפת ואין החמיכות שלמות^ה לא הו' שום תקון כלי:

הכא

הנשצרים כך אמר לי רבי שמואל המכונה חסיד מן ברבשט"א וכיון דרעועה היא ליכא למגור בה שלא יתכוון לעשות כלי: שצריך

המביא פרק רביעי ביצה

אולי כהמה. כגון קש ועלי קנים אין בהם משום תקון כלי ומותר לקטוס ולתקן קש של שצלין בשבת לחנוך שניו: להניף. וונטליי"ר משום הבנא: ומוללו. צין אצבעותיו להוציא ריחו: **ו**לא יקטמנו להריח זו. שהיא מקום הקטימה לח וריחו נודף גזירה דלא ליתי לקוטמו לחנוך זו שניו דהתם כלי

משוי ליה ואיכא איסורא דאורייתא: **פ**טור. דאינו לשם כלי: **ח**ייב חטאת. בשבת ויש עני בשמים שהן אוחלי בהמה ואפי"ה חייב: **א**"ל. רב יהודה השתא פטור אזל אסור קא קשיא לי כלומר תשובה גדולה חזרת להשיניי אס מאלת דזרייתא אומרת לחנוך זו שניו פטור אזל אסור אף היא היתה תשובה לדברי שאני אומר מותר לכתחלה וכל שכן שהבאת לי חיוז חטאת אזל אינה תשובה דכי תניא היאך צעלי בשמים קשין שאינן ראויין למאכל בהמה: **ק**וטמו **ו**מריח זו. ואפי' לכתחלה דהא אף לחנוך זו שניו שרי אלא אורחא דמילתא נקט שאין דרך רכין לתקן לחנוך: **ב**קשין אמאי לא. להריח זו מי גזור רבנן כשאין מתכוין לכלי אטו מתכוין: **ו**הסנן **ש**זכר **א**דם **ח**ציו. מגופה שיש בה גרוגרות ואוכל וצלבד שמה יתכוין ליפות השצירה להיות לה לפי שמה עוד כלי: **ה**וה **מ**פשא. אישצריי"ר בלע"ו כשמשפך צידו ענפים מעץ גדול כמו ויפשחני (איכה ג) עשה לי גדר כסעופות בענפי עני היער סביבות דרכי כדי שלא אלף כדקן שעושין בני הערים שקורין פליש"ץ: **ה**וה **מ**פשא. לן מן המלושין: **א**לוטא. מקלות גדולים כמו ולא באלה ולא ברומח במסכת שבת (דף סג:). **ו**אע"ג **ד**חויא לקספא דגרגי וחציני. שהיא קשה ורחוי לעשות ממנו צית יד לקרדוס ולפסל שקורין דולויי"ר והוא היה שזברה להריח: **ל**א יעול **א**לא **מ**ן **ה**אצוס **ש**ל **ב**המה. דדבר הראוי לאכילה מוכן לכל זורך אצל עגים הואיל ודרכן לדבר האסור כגון לעשות כלים לא התירו לטלטלן אלא להסקה: **ש**לא יקטמנו. אקיסס קאי: **א**חד **ז**ה **ו**אחד **ז**ה. אחד שבת ואחד יום טוב: **א**ינו **א**לא **מ**שום **ש**בות. דקטימה תקון כלאחר יד הוא ולא תקון מעליא הוא אלא א"כ מתחתיו וממחקו צסכין. והשתא קא מהדר לתרזוי קושיא דלעיל הא דתני לעיל בקשין לא יקטמנו להריח ר' אליעזר דלמר בקוטס לכלי חייב חטאת הכא גבי קוטס להריח פטור אזל אסור גזירה שמה יקטמנו לכלי והא דרב יהודה דמפשח להריח כרבנן דלמרי בקוטס לכלי פטור אזל אסור הכא להריח מותר לכתחילה: **ו**ליס ליש **ל**רבי **א**ליעזר **כ**ו'. והא הכא דכי

מתכוין לעשות כלי איכא חיוצא דאורייתא וכי לא מתכוין לא גזור רבנן לכתחילה: **כ**י **ת**ניא **ה**היא. דמותר: **ב**מוספסי. חצית שזברה שמדבקין שצריה בשרף של עץ שקורין ש"ף שעושין הימנו זפת וקורין אותו ריישינ"א וריחו דומה לריח לבונה ובלשון ערבי קורין אותו מוסתקי" ומדבקין זו קערות חרס ויוחנן הכא ברעפים חדשים עסקינן מפני שצריך

מתכוין לעשות כלי איכא חיוצא דאורייתא וכי לא מתכוין לא גזור רבנן לכתחילה: **כ**י **ת**ניא **ה**היא. דמותר: **ב**מוספסי. חצית שזברה שמדבקין שצריה בשרף של עץ שקורין ש"ף שעושין הימנו זפת וקורין אותו ריישינ"א וריחו דומה לריח לבונה ובלשון ערבי קורין אותו מוסתקי" ומדבקין זו קערות חרס ויוחנן הכא ברעפים חדשים עסקינן מפני שצריך

מסורת הש"ם

א) (מוספתא שבת פ"ו),
ב) שבת קמ"ו, ג) וע"ע מוס' פסחים קכ: ד"ה רב),

גמ' הוה מפשח. וכן בלישנא דמתני' אלא שנפסח פ"ד מ"ו דשעשית: שם וחב"א אחד זה ואחד זה. עיין שבת דף קמ"ו ע"ב רש"י ד"ה שמה יקטוס:

הגהות מהר"ב רנשבורג
א) תוס' ד"ה כי הוינן וכו' להניף באוויר. איישוביי"ר וכו' ליכא נשמה יתירה.
ב) עין רשכ"ם בפסחים דף קכ ע"ב בד"ה ושמואל אמר יתה"ק וכו' שבת ד':

לעזי רש"י
ונטליי"ר [וינטלי"ר]. להניף באוויר. איישוביי"ר [איישוביי"ר]. לגזום, לדלל. פליש"ץ [פליש"ר]. לכופף. דולויי"ר [דולידוריי"א]. מעצב (מעין גרון). ש"ף. אשוח. ריישינ"א [רייש"א]. ש"ף-עץ. ברבשט"א. ברבסטור (עיר בארגוניה שבספרד).

מוסף רש"י
שובר אדם את החבית. מלגה גרוגרות, כספין או כסף, לאכול ממנה גרוגרות. דלון כמקלקל שום איסור בשבת, ובבלבד שלא יתכוין לעשות כלי. לנזקתה יפה כפתה נאה (שבת קמז).

מוסף תוספות
א. כ"ש דקתני חייב חטאת דליכא מאן דלימא הכי, אלא ודאי ברייתא שבשעת היא ולא תותבין מינה. נשאי'. ו. ובמוצ"ש פוסקת כדאמרינן בפ"ב (לעיל סו.) והגוף נחלש. מר"פ. ג. הוא שמח מחמת שמחת יו"ט ותענוג המועד ואינו מרגיש באיבוד יתירה. מוס' רי"ד פסחים קכ: ד"ה שם אמר רב. ד. לבו נהנה ונפשו מתרחבת כשרואה המאכלים הטובים והתענוגים. מר"פ. ה. דמחמת גריעתו לא חיישינן שיתכוין לעשות כלי. מוס' ה"א"ש עיוונן לך: ד"ה סא.